

Mandátna zmluva č. 16/2025

Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
Zastúpená: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
IČO: 00 314 030
DIČ: 2020553029
/ďalej ako mandant/

a

Urbion sk, s. r. o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina
zastúpená: Ing. arch. Ján Burian, konateľ spoločnosti
IČO : 43 999 531
IČ DPH : SK2022539101
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 20190/L
/ďalej len mandatár/

uzatvárajú podľa ustanovenia § 566 a nasl. a s poukazom na ustanovenie § 262, ods.1, Obchodného zákonníka túto

mandátnu zmluvu:

I.

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje vykonávať pre mandanta obstarávanie Územného plánu obce Horný Vadičov (ďalej aj ÚPN-O Horný Vadičov, alebo len ÚPN-O) od začatia pokračovania v obstarávaní po schválenie Zadania pre ÚPN-O Horný Vadičov, v rozsahu špecifikácie jednotlivých úkonov uvedených v Cenovej ponuke zo dňa 3.11.2025, vrátane Zisťovacieho konania podľa zákona 24/2006 Z. z. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu podľa ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. ani vykonávanie úkonov nad rámec zisťovacieho konania podľa tohto zákona nie je predmetom tejto zmluvy.

II.

Za účelom efektívneho obstarávania ÚPN-O mandant splnomocňuje mandatára konať v jeho mene s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, s dotknutými právnickými a fyzickými osobami a so spracovateľom ÚPN-O. Zo splnomocnenia sa vylučuje prijímanie záväzkov a uzatváranie zmluvných vzťahov.

III.

Odplata mandatára za vykonávanie činnosti pri obstarávaní ÚPN-O sa na základe zmluvnými stranami akceptovanej Cenovej ponuky zo dňa 3.11.2025 (ďalej len cenovej ponuky) v rozsahu bodov I. až VII. predloženej špecifikácie stanovuje nasledovne:

cena bez DPH – 6 780,- € + 23% DPH – 1 559,40 € = cena s DPH - 8 339,40 €.

Odplata bude vyplácaná postupne, na základe fakturácie za vykonané práce a úkony v rozsahu špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke, až do ukončenia obstarávania. Splatnosť faktúr je do 7 dní odo dňa doručenia.

IV.

Mandatár je povinný postupovať pri výkone činnosti s odbornou starostlivosťou a využiť všetky svoje znalosti v prospech mandanta. Mandatár bude postupovať v súlade so záujmami mandanta a v prípade nutnosti si vyžiada stanovisko mandanta. Mandatár je povinný vykonať a zabezpečiť všetky potrebné úkony spojené s obstarávaním ÚPN-O v rozsahu predloženej špecifikácie.

Mandatár sa ďalej zaväzuje

do 10 dní od podpísania Mandátnej zmluvy a doručení Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O vrátane stanovísk dotknutých orgánov a právnických osôb k začatiu obstarávania ak tieto boli vydané, spracovať Oznámenie o strategickom dokumente v potrebnom počte vyhotovení podľa zákona 24/2006 Z. z.

do 40 dní od prevzatia Prieskumov a Rozborov ÚPN-O Horný Vadičov vypracovať Zadanie pre ÚPN-O Horný Vadičov, vrátane podkladov a písomností pre jeho prerokovanie

do 60 dní od doručenia oznámení dotknutým orgánom a právnickým osobám o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Horný Vadičov zabezpečiť jeho prerokovanie, opätovné prerokovanie a dopracovanie

do 5 dní od dopracovania Zadania pre ÚPN-O Horný Vadičov požiadať Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina o jeho posúdenie podľa § 20, ods. 5 stavebného zákona

do 3 dní od prevzatia stanoviska Regionálneho úradu pre ÚPaV Žilina podľa § 20, ods. 5 stavebného zákona zaslať Obci návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva a ostatné podklady pre schválenie Zadania pre ÚPN-O.

V.

Je vecou rozhodnutia mandatára, či svoje zmluvné povinnosti splní sám, alebo prostredníctvom tretej osoby. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár.

VI.

Mandant sa zaväzuje, že v záujme plynulého zabezpečenia procesu obstarávania Územného plánu zabezpečí odosielanie písomností dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, spracovaných mandátárom v lehote do 3 pracovných dní od ich prevzatia podľa pokynov mandatára. Mandant sa ďalej zaväzuje priebežne zasielať na e-mailovú adresu mandatára stanoviská z procesu prerokovania vrátane príloh a do 5 dní od uplynutí lehoty prerokovania Zadania pre ÚPN-O Horný Vadičov doručiť mandatárovi originály všetkých stanovísk, ktoré mu boli v predmetnej veci doručené.

Mandant uhradí náklady na odosielanie písomností dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám.

VII.

Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to čiastočne alebo v celom rozsahu. Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne plynúť druhý deň po dni, kedy bola doručená mandatárovi. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá pomerná časť odplaty, ktoré do tohto momentu mandatár vynaložil.

Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. V ďalšom platia v súvislosti s ukončením mandátnej zmluvy ustanovenia § 574 a 575 zákona.

VIII.

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

IX.

Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom obe zmluvné strany dostanú po jednom exemplári. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.

V Hornom Vadičove dňa 07. 11. 2025

v Žiline dňa 17. 11. 2025



Mgr. Viera Lea Stívková
starostka obce
Horný Vadičov
ako mandant

Urbion sk, s.r.o.
A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina
IČO: 43 909 531, DIČ: 2022530103

Ing. arch. Ján Burian
konateľ spoločnosti
Urbion sk, s. r. o.
ako mandatár